

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	개 선 1 통 보 2	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의·개선요구 및 통보

제 목 설치조건부 물품구매 시 계약자 자격 및 성능시험 관리·감독 미흡

관 련 부 서 ◇본부

조 치 부 서 ◇본부 ♠처 □부(①), ▢부(②~③),

제◎발전소 ◆부(②~③), ●실 ○부(④)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 및 사규 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면, 물품·용역·공사는 분리발주가 원칙이며, 그럼에도 불구하고 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 공사 관련 법령을 준수¹⁷⁾ 하도록 되어 있다.

17) 「건설산업기본법」 제41조(건설공사 시공자의 제한), 「전기공사업법」 제3조(전기공사의 제한 등), 「정보통신공사업법」 제3조(공사의 제한)에 따라 해당 공사는 사업자 또는 공사업자가 시공하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는

한편, ㉠처는 전사 알림 공문¹⁸⁾을 통해 물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 관련 법령(「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등) 및 규정을 준수할 것을 공지하고 있고, 이에 따라 사업소 계약부서는 소요물자 청구부서로 설치조건부 구매 건의 ‘설치비 관련 입찰참가자격’을 검토 요청하여 계약 시 입찰참가자격 및 제출서류 조건에 반영하고 있다.

따라서, 설치 및 성능시험 조건부 구매계약의 경우, 구매와 설치공사 또는 시험용역 등은 분리하여 발주하거나 입찰공고 또는 계약 시 입찰참가자격에 공사업 면허 소지자로 제한하는 것이 타당하다.

그리고, 우리 회사의 조달청 구매물품은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 구매를 하고 있는데 법률 제13조(감독), 제14조(검사), 제15조(대가의 지급)에 따르면, “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 또한, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하고, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다. 게다가, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역,

경미한 공사 등은 제외한다.

18) 사내공문 ㉠(*)-*** (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구시 유의사항 알림”, 20◀◀. 1.),

사내공문 ㉠(*)-+++ (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구시 유의사항 알림”, 20◻◀. 10.),

사내공문 ㉠(*)-=== (“물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항 재알림”, 20◻◻. 10.)

그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가(代價)를 지급하여야 한다.” 고 규정하고 있다.

더구나, 사규 「물자관리지침」 제6조(규격서)에 따르면, 규격서에는 경쟁이 가능하도록 작성함을 원칙으로 하고, 검사항목과 성능시험 요건, 방법, 합격기준 및 요구되는 증빙서류 등을 명시하여 입찰공고 시 공개할 수 있도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 설치조건부 구매 내역을 점검한 결과, 미흡 사항이 총 *건 확인되었고, 각각의 계약 건에 대한 문제점은 다음과 같다.

[1. ◇◎발 방식설비 정류기 판넬 설치 조건부 구매]

해당 계약은 전기공사업 면허가 필요한 설치공사가 포함되어 있으나, 입찰공고 시 입찰자 참가자격에 설치면허조건(전기공사업 면허)이 명기되지 아니하였고 그 결과 무면허업체와 계약을 체결하게 되었는데, 그 원인은 계약부서는 해당 구매건에 대한 ‘설치비 관련 입찰참가 자격’ 검토를 청구부서로 요청하였으나 소요물자 청구부서에서 물품에 대한 입찰참가자격을 제조업으로 잘못 검토하여 계약부서로 회신한 것으로 확인되었다.

특히, ■■■협회에서는 ‘물품구매’와 ‘전기 공사(설치공사)’는 원칙적으로 분리발주하여야 하나 불가피하게 ‘설치 및 시험성능 조건부’로 발주 시 입찰참가자격에 ‘전기공사업’을 포함해 줄 것을 지속적으로 요청하고 있으므로 관련 업무를 수행할 때 각별히 유념하여야 한다.

따라서, 향후 재발방지를 위해 설치조건 및 성능시험 조건부 구매 계약은 설치비 관련 입찰참가자격을 철저히 검토하여 필요 시에 입찰공고 시 설치면허

조건을 명기하는 등 조치가 필요하다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 ‘구매요청부서’와 ‘계약담당 부서’는 별도로 있고 소요량 산출부서는 계약에 대한 공고를 작성하지 않고 있으므로 계약관리 업무에 대한 귀책은 요청부서에 있지 않기 때문에 처분요구를 물자요청부서에서 이행하는 것은 합당하지 않고, 입찰자격을 제한해야 한다면 납품방식(설치조건부) 변경에 따른 입찰조건 변경사항이기 때문에 구매행정에 따라오는 업무 범위로 추후 지침으로 안내를 하거나 계약담당자가 해당 내용을 알고 입찰공고 시 참가자격을 작성하여야 한다는 의견을 제시하였다.

하지만, 「구매관리(기자재)」(표준구매-****, ver.02, 20⁰⁰. 1.) 6.18항에 따르면, “설치조건부 시공분야 규격은 ㉠부서장이 작성한 다음 ㉡부장이 이를 종합하여 기술규격서를 완성한다.”고 되어 있으므로 설치조건부 구매의 시공분야 규격 검토는 ㉠부(구 ㉡부)의 책임사항으로 판단된다. 또한, ㉠부의 ‘설치비 관련 입찰 참가자격’ 검토 내용을 제조업 자격으로 잘못 검토한 결과로 무자격면허업체와 계약을 체결하게 되었기에 이에 대한 책임은 ㉠부에 있다고 볼 수 있다.

다만, 관련부서의 의견을 수용하여 향후 재발방지를 위해 관련 절차서에 시공 분야 규격 작성시 ‘공사업면허’ 및 ‘자격요건’ 등을 검토하여 반영되도록 개정할 필요가 있다.

[2. 마을 방송설비 보강용 축전지 구매(계약번호 ▲◆▲◆)]

해당 계약은 ㉠㉠㉠㉠㉠ 용량의 축전지 20개를 설치하는 공사로서 「전기공사업법」 제3조 및 「정보통신공사업법」 제3조의 경미한 공사에 해당되지 아니하므로

관련 법령에 따라 공사업 면허업체와 계약을 체결하는 것이 타당하지만 계약자 자격검토를 소홀히 한 결과 적격하지 않은 업체와 계약을 체결하였고, 설치 검사 기록지에는 제작사가 제시하는 내부저항 및 전압에 대한 합격 기준이 기재되어 있지 아니하여 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

[3. ◇본부 홍보관 관련 공기순환기 외 17* 구매]

해당 계약은 아래 공기순환기 등 물품과 냉난방공조공사 등이 포함된 조달청 구매물품으로서 조달청 나라장터에 등록된 해당 물품의 규격서 및 설치시방서에 따라 검사조서 작성 등 업무를 수행하여야 한다.

하지만, 감독부서에서 검사조서로 제출한 시운전점검 리스트에는 환기시스템의 풍량 합격 기준이 불명확하고, 장비의 정상 작동 상태를 확인하는 세부 절차도 불분명하였다.

따라서, 향후에는 조달청 설치조건부 구매 건은 해당 물품에 첨부된 설치 시방서의 시험검사 기준에 따라 계약상대자가 설비규격에 적합한 풍량 기준 및 결과 값을 명기하고, 설비(환기시스템)의 정상 운전 상태 점검절차 및 결과를 확인할 수 있는 시험성적서를 적격하게 제출하도록 감독하는 등 방안 마련이 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서 향후 시방서에 따라 점검 항목을 관리하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ◇본부장은

① 물품구매를 설치조건부로 진행하면서 계약상대자의 설치 자격요건 검토업무를 소홀히 하여 무면허 업체와 계약을 체결하게 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,**(주의 2)**

② 물품·용역·공사의 분리발주가 원칙임에도 설치공사 또는 성능시험 조건부 구매와 같은 물품·용역·공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주할 경우, 설치공사에 대한 계약자 자격 사항을 소홀히 하여 입찰공고 시 입찰자 참가자격에 설치면허조건이 누락되거나 무면허업체와 계약되는 일이 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**

③ 조달청 구매 및 사내 설치조건부 구매물품은 설치시방서 또는 제작사 매뉴얼의 시험검사 기준에 따라 계약상대자가 합격 기준(품량, 내부저항/전압 등) 및 결과 값을 기록하도록 하거나 설비의 정상 운전 상태 점검 절차와 결과를 확인할 수 있는 시험성적서를 제출하도록 감독 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.**(통보 2)**

2. ●실장은

④ 설치조건부 구매에 대하여 시공분야 규격 작성 시 관련 법령 및 규정에 따라 설치공사에 필요한 공사업 면허 및 자격요건 등을 반영하도록 관련 절차서를 개정하시기 바랍니다.**(개선 1)**